

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5852/2530

พนักงานอัยการ จังหวัดนนทบุรี
นายสถาพร แยมศิริ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 158

พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ.2478 มาตรา 12

ฟ้องโจทก์บรรยายว่า จำเลยกับพวก ร่วมกันเล่นการพนันสลากกินรวบโดย
จำเลยเป็นเจ้าของรับกินรับใช้ และระบุงวดสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ออกเพื่อใช้เป็นเลข
พนันได้เสีย เป็นฟ้องที่แสดงการกระทำขัดแจ้งพอสมควรให้จำเลยเข้าใจข้อหาได้ดี
และเป็นฟ้องที่สมบูรณ์แล้ว ไม่จำเป็นต้องระบุเลขรางวัลสลากที่ออกมาในฟ้องด้วย

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 มาตรา 4, 5,
6, 10, 12, 15 ริมของกลาง กับจำเลยสินบนนำจับตามกฎหมาย

จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามฟ้อง ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกจำเลยทั้งสองไว้คนละ 6 เดือนและปรับคนละ
2,500 บาท โทษจำคุกจำเลยทั้งสองให้รอไว้มีกำหนด 2 ปี ไม่ชำระค่าปรับให้กักขัง

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 ริมของกลาง กับให้จำเลยใช้สินบนคนละ
กึ่งของค่าปรับ

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ไม่รอการลงโทษให้จำเลยที่ 1 แต่ไม่ลงโทษปรับ
และสมควรปรับโทษจำคุกซึ่งสูงเกินไป โดยให้จำคุกจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 มี
กำหนด 4 เดือน และ 3 เดือนตามลำดับ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงให้จำคุกจำเลยที่ 1 มี
กำหนด 6 เดือน ส่วนจำเลยที่ 2 คงจำคุก 1 เดือน 15 วันและปรับ 2,500 บาท
นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 ฎีกา ศาลฎีกาสั่งรับฎีกาเฉพาะปัญหาข้อกฎหมาย

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ฟ้องโจทก์บรรยายความในข้อสำคัญว่า "จำเลยที่ 1 กับพวก
ได้ร่วมกันเล่นการพนันสลากกินรวบ อันเป็นการพนันประเภท ข. อันดับที่ 16 ตาม
บัญชีท้ายพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 โดยจำเลยที่ 1 เป็นเจ้ามือรับกินรับใช้
ฯลฯ การเล่นของจำเลยอาศัยการทายเลขท้ายสองตัวและสามตัวของการออกสลาก
กินแบ่งรัฐบาลงวดออกวันที่ 16 มกราคม 2529 เป็นเลขพนันได้เสียทั้งนี้โดยจำเลย
กับพวกไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานตามกฎหมาย" ดังนี้เมื่อฟ้องโจทก์ระบุงวด
สลากกินแบ่งรัฐบาลที่ออกเพื่อใช้เป็นเลขพนันได้เสียแล้วย่อมเป็นฟ้องที่แสดงการกระ
ทำชัดแจ้งพอสมควรให้จำเลยเข้าใจข้อหาได้ดีแล้วไม่จำเป็นต้องระบุเลขรางวัลสลากที่
ออก ดังที่จำเลยที่ 1 ฎีกาขึ้นมา ก็เป็นฟ้องที่สมบูรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 158 แล้ว

พิพากษายืน

(ถาวร ตันตราภรณ์-ชูเชิด รักตะบุตร-สง่า ศิลปประสิทธิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ